

第77110442号“格一屋”商标准予注册的决定

异议人：格瑞驰-由尼它斯建筑五金有限公司

委托代理人：永新专利商标代理有限公司

被异议人：佛山市希米克建筑五金有限责任公司

异议人格瑞驰-由尼它斯建筑五金有限公司对被异议人佛山市希米克建筑五金有限责任公司经我局初步审定并刊登在第1898期《商标公告》第77110442号“格一屋”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“格一屋”指定使用于第9类“人脸识别设备”商品上。异议人引证在先注册的第866352号“G-U”、第3577515号“格屋”、第76972661号“格屋建筑”、第30580420号“G-U”商标，分别核定使用于第6类“门；窗；窗板”、第9类“电锁；电子锁芯；电子门禁装置”等商品上。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在功能、用途等方面具有一定差异，不属于类似商品，因此双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标，并存使用应不致造成消费者混淆误认。异议人称被异议商标的申请注册侵犯其在先商号权证据不足。异议人另称被异议商标的注册使用违反《商标法》第十条第一款第（七）（八）项等规定缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第77110442号“格一屋”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月08日